

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 151/2532	นาย เทพ รัตน ประสบ	โจทก์
	นาย เทียน ชัย รอบคอบ กับพวก	ผู้ร้อง
	นาง สุภาพ รอบคอบ	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 109

ป.วิ.พ. มาตรา 288

ส. ปลุกบ้านพิพาทลงบนที่ดินของผู้ร้องทั้งสามเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกัน ในขณะที่ผู้ร้องทั้งสามมีอายุไม่เกิน 7 ปี ไม่มีรายได้อะไร ต้องอยู่ในการอุปการะเลี้ยงดูของ ส.และจำเลยผู้เป็นมารดาทั้งเงินที่ใช้ปลุกบ้านก็เป็นของส. และจำเลย พอจะถือได้ว่าบ้านพิพาทปลุกโดยผู้ร้องทั้งสามยินยอม กรณีเข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 109 บ้านพิพาทไม่ตกเป็นส่วนควบของที่ดินอันจะถือว่าเป็นของผู้ร้องทั้งสาม ผู้ร้องทั้งสามจึงไม่มีสิทธิร้องขัดทรัพย์.(ที่มา-สงเสริม)

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ให้จำเลยชำระเงิน 152,750 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ภายใน 3 ปี จำเลยไม่ชำระโจทก์จึงนำยึดบ้านเลขที่ 366/1 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา เพื่อขายทอดตลาด

ผู้ร้องทั้งสามร้องขัดทรัพย์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "นายสนิท รอบคอบ กับจำเลยจดทะเบียนสมรสกันเมื่อ พ.ศ. 2514 อยู่กินด้วยกันเกิดบุตร 3 คน คือผู้ร้องทั้งสามเมื่อ พ.ศ. 2518 นายสนิท ได้ซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 1467 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา โดยใส่ชื่อผู้ร้องทั้งสามเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แล้วนายสนิทได้ปลูกบ้าน พิพาทเลขที่ 366/1 ลงในที่ดินดังกล่าวในปีเดียวกัน ใช้เป็นที่อยู่อาศัยร่วมกันของ นายสนิท จำเลยและผู้ร้องทั้งสาม ปรากฏตามเอกสารหมาย ร. 1 ถึง ร.6 ปัญหาว่ามีว่า บ้านพิพาทเป็นของผู้ร้องหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าขณะนายสนิทปลูกบ้านพิพาทใน พ.ศ. 2518 ผู้ร้องทั้งสามยังมีอายุไม่เกิน 7 ปี ไม่มีรายได้อะไร ต้องอยู่ในการอุปการะ เลี้ยงดูของนายสนิทและจำเลยผู้เป็นบิดามารดา จึงเชื่อว่าเงินที่ใช้ในการปลูกบ้าน พิพาทเป็นเงินของนายสนิทและจำเลย นายสนิทปลูกบ้านพิพาทเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ร่วมกัน พอจะถือได้ว่าปลูกโดยผู้ร้องทั้งสามรู้เห็นยินยอมด้วย กรณีเข้าข่ายยกเว้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 109 บ้านพิพาทจึงไม่ตกเป็นส่วนควบ ของที่ดินอันจะถือว่าเป็นของผู้ร้องทั้งสามผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ร้องทั้งสามย่อมไม่มี สิทธิร้องขอตทรัพย์บ้านพิพาทที่โจทก์นำยึด ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนแล้ว ฎีกาของผู้ ร้องทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสียง ตริวิมล-ปรีชา วรธรรมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ